



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת**

מס' תיק: 9/48/2025
מס' בקשה: 9/96/2025

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**לפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין
עינת מידן בלום**

1.	פורטל מורן	<u>הנתבעים</u>
2.	פורטל אופירה	<u>(המשיבים):</u>
	באמצעות ב"כ עו"ד גפני-רוזינס לילך	

-נגד-

1.	זוהר ניסים	<u>הנתבעים</u>
2.	זוהר זהבה	<u>(המבקשים):</u>
	באמצעות ב"כ עו"ד לגזיאל לירון	

החלטה

בקשת הנתבעים מיום 28.07.25 לסילוק התביעה על הסף ולביטול החלטה לעיכוב ביצוע צו הריסה שניתן במסגרת פסק דין בהליך קודם בין הצדדים.

1. במרכז ההליך תביעה מיום 26.03.25 שהגישו מורן ואופירה פורטל (להלן – **הנתבעים**) נגד ניסים וזהבה זוהר (להלן – **הנתבעים**).

2. בכתב התביעה עתרו הנתבעים לבטל חלקית פסק דין מיום 20.08.23 שניתן נגדם בהליך קודם בין הצדדים (הליך 9/48/2020); פסק הדין נתן תוקף להסכמות הצדדים, הכוללות בין היתר את הסכמת הנתבעים להרוס תוספת הרחבה בשטח 28 מ"ר שבנו לדירתם (להלן – **ההליך הקודם** ו**פסק הדין, בהתאמה**).

3. את התביעה שלפניי מבססים הנתבעים על שתי טענות עיקריות: **האחת**, פגם שנפל בהסכמתם למתן צו הריסה; לטענתם, הסכמתם ניתנה בהתאם לעצת באת כוחם בהליך הקודם, בזמן שזו הייתה מצויה במצוקה פיזית ומנטלית חמורה; **השנייה**, העדר אפשרות הנדסית לביצוע ההריסה, בלי לסכן את יציבות המבנה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/48/2025
מס' בקשה: 9/96/2025

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

4. לאחר הגשת כתב התביעה, בתאריך 03.04.25 הגישו התובעים בקשה לסעד זמני - עיכוב ביצוע של צו ההריסה שניתן בפסק הדין בהליך הקודם. באותו היום ניתן צו לעיכוב ביצוע במעמד צד אחד, ונקבע מועד לדיון במעמד הצדדים.
5. בהמשך הוריתי לבקשת הצדדים, שהדיון בבקשה יתקיים בתאריך הקבוע לקדם משפט בתיק העיקרי. ביני לביני הגישו הנתבעים כתב הגנה ואת תגובתם בבקשה לסעד זמני.
6. בתאריך 20.07.25 התקיים דיון במעמד הצדדים, בסופו הסכימו הצדדים שצו עיכוב ביצוע מיום 03.04.25 יעמוד בתוקף עד לסיום ההליך העיקרי או עד להחלטה אחרת, כפוף לווייתורם של התובעים על הוצאות הליך הסעד הזמני.
7. בתאריך 28.07.25 הוגשה הבקשה דנן. תשובת התובעים הוגשה בתאריך 19.08.25. הנתבעים הגישו תגובה לתשובת התובעים בתאריך 20.08.25, בלי ליטול רשות, ולפיכך אני מורה על מחיקתה. לפי התקנות אין לנתבעים זכות תגובה על תשובת התובעים, כפי שהיה נהוג לפי התקנות הישנות [ראו: תקנה 241(ג) לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-1984; רע"א (ת"א) 8415-10-23 ד.ל.ב. מוטו ספורט בע"מ נ' עודדי מוחמד ג' מאל (נבו) 15.10.23].
8. לאחר שבחנתי את הבקשה ואת תגובת התובעים מצאתי שיש לדחות את הבקשה. כדי לא להאריך את ההחלטה יתר על הנדרש, תובאנה טענות הצדדים בהמשך, בהתאם לצורך.

הטענה בעניין הסמכות העניינית

9. פסק דין שניתן בהסכמה כולל שתי תכונות, של הסכם ושל פסק דין. יש לאבחן בין האפשרות הדיונית לתקוף את היסוד ההסכמי של פסק הדין לבין האפשרות לתקוף את היסוד המשפטי - ההליך השיפוטי שבמסגרתו ניתן פסק הדין. הגשת ערעור היא הדרך הדיונית שבה יש לילך, כאשר מבוקש לתקוף את ההליך המשפטי.
10. במקרה דנן טוענים התובעים לפגם ברכיב ההסכמי - בהסכמתם לביצוע ההריסה. יש לדחות טענת הנתבעים כי מקומן של טענות התובעים להתברר בערכאת הערעור (בבית המשפט המחוזי). דיונית, פעלו התובעים כהלכה בהגישם תביעה עצמאית לערכאה שנתנה את פסק הדין.
11. "כאשר צד לפסק דין שניתן בהסכמה מבקש את ביטולו מחמת פגם ביסוד ההסכמי של פסק הדין, הרי שעליו "לפנות לבית-המשפט המוסמך ע"י הגשת תביעה חדשה" [ע"א 165/50 נח עפשטיין נ' דוד זילברשטיין, ו' 1201, (1952); ראו גם: ע"א 5914/03 שוחט נ' "כלל" חברה לביטוח (נבו) 1.5.05] (הדגשה שלי – עמ"ב). "בהתאם להלכה שיצאה מלפני בית משפט זה, ככלל,



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/48/2025
מס' בקשה: 9/96/2025

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

כאשר בעל דין מעוניין לבקש לבטל פסק דין שניתן בהסכמה, בשל טענה לפגם ביסוד ההסכמי שעליו מושתת פסק הדין, עליו להגיש תובענה עצמאית, במסגרת הליך נפרד, לאותה ערכאה שנתנה את פסק הדין... [רע"א 1883/23 קבוצת וויז'ן א.ש יזמות בע"מ נ' אסף כרמלי (נבו 10.5.2023)] (הדגשה שלי – עמ"ב).

12. בשולי הדברים יוער בקשר להחלטה שאוזכרה בסעיף 10 לבקשת הנתבעים - בהחלטה זו קבע בית המשפט המחוזי כי ביטול פסק דין שנתן תוקף להסכם בין הצדדים, לא ייעשה על ידי הגשת בקשה אלא בתביעה עצמאית: "לא ניתן להביא לביטולו של פסק הדין בדרך של הגשת בקשה לביטול לפני ביהמ"ש שאישר את ההסכם ונתן לו תוקף של פסק דין"; הדגש הוא על המילים "בדרך של הגשת בקשה" כלומר, אין להגיש בקשה אלא תביעה, ואין למצוא בו את מה שמבקשים הנתבעים (שאין להביא הליך לביטול פסק דין בפני הערכאה שנתנה את פסק הדין).

13. עוד יש לדחות את טענת הנתבעים כי טענות הנוגעות לכשירות הייצוג של בא כוח התובעים בהליך הקודם או בחינה בדיעבד של מצבה הרפואי – מקומן להתברר בפני לשכת עורכי הדין. לא ברור לי המקור ממנו שואבים הנתבעים טענה זו. מדובר בטענות העומדות בבסיס טענתם של התובעים לפגם שנפל בהסכמתם, סוגייה המונחת לפתחי בהליך זה.

טענות הנתבעים טעונות בירור ואינן מקימות עילה לסילוק התביעה על הסף

14. כלל הוא שרק במקרים חריגים ויוצאי דופן ישתמש בית המשפט בסמכותו להורות על סילוק הסף של תובענה, וזאת בהעדר אפשרות, ולו קלושה, שבירור התובענה יזכה את התובע בסעד המבוקש [רע"א 6938/19 אילני נ' ברוך (נבו 20.8.20); רע"א 2127/18 ארבל מרכז גריאטרי בע"מ נ' משרד הבריאות, מדינת ישראל (נבו 31.12.2018); רע"א 2026/20 הוועדה המקומית לתכנון ובניה גליל תחתון נ' קוד (נבו 12.10.2020)]

15. בקשות לסילוק על הסף מחייבות הצגת מצב דברים עובדתי ברור ובלתי שנוי במחלוקת, או לכל הפחות כזה המצריך בירור עובדתי מצומצם ביותר, ואשר המסקנה המשפטית האמורה להתקבל על בסיס אותו מסד עובדתי – ברורה, חד משמעית ומחייבת את סילוק התביעה על הסף. לעניין זה, יש להבחין בין טענה מקדמית אמיתית, שראוי שתיבחן קודם להליך גופו ובמנותק ממנו, לבין טענה הנושאת את הכותרת "מקדמית", אך מהותית איננה כזו. ככלל, טענה מקדמית "אמיתית" היא כזו, שאין מחלוקת ביחס לעובדות עליה היא מבוססת [ראו: רע"א 6770/01 קי.בי.ע. קבוצת בוני ערים בע"מ נ' מועצה אזורית באר טוביה (נבו 14.10.01); רע"א 4329/14 עמידר החברה הלאומית לשיכון בישראל בע"מ נ' ברעד נכסים והשקעות בע"מ (נבו 27.1.2015)].



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/48/2025
מס' בקשה: 9/96/2025

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

16. עיינתי בטענות הנתבעים בסעיפים 13-43 לבקשתם, ולא מצאתי כי יש בהן עילה המצדיקה להיעתר לבקשתם לסילוק התביעה כבר בשלב זה. הטענה למצב בריאותי של באת כוח התובעים; המשקל שיש לתת למצבה הבריאותי הנטען, ביחס לשיקול דעתם העצמאי של התובעים וביחס לנוכחותה של מייצגת נוספת; טענת הנתבעים להעדר שינוי נסיבות מהותי המצדיק את ביטול פסק הדין, וטענתם כי טעמים של כדאיות עסקה עומדים מאחורי התביעה – טענות אלו כולן שנויות המחלוקת ויש לבררן בהליך העיקרי. אין להורות כבר כעת על סילוק התביעה כמבוקש.

17. כאמור, התובעים טוענים גם להעדר אפשרות ביצוע של פסק הדין בשל סיכון קונסטרוקטיבי למבנה, כעילה נוספת לביטול פסק הדין. צודקים הנתבעים כי בפסה"ד נקבעו הוראות לביצוע צו ההריסה לרבות הטלת פיקוח של מהנדס; לצד זאת יש לבחון את טענת התובעים כי אין אפשרות לבצע את ההריסה, בהתאם לחוות דעת מומחה שהם מחזיקים בידיהם. טענות הנתבעים לשיהוי לכאורה בהעלאת הטענה ולפסלות חוות דעת מומחה התובעים - מחייבות בירור.

הטענה לקיומו של מעשה בית דין

18. עיינתי בטענות הנתבעים בסעיפים 44-50 לבקשה, לקיומו של מעשה בית דין שנוצר בפסק הדין, המונע לכאורה את הגשת התביעה דנן. מצאתי שיש לדחות את הטענות.

19. בשונה מפסק דין "רגיל" המבוסס על הכרעה שיפוטית, המבוססת על כללים משפטיים הרלבנטיים למחלוקת, פסק דין "מוסכם" הוא "הסכם מחייב, שהוראותיו נוצרו ועוצבו על ידי הצדדים" (ע"א 601/88 עיזבון המנוח מיכאל רודה ז"ל נ' ורדה שרייבר, מז(2) 441 (1993)). בהתאם לכך, הכירה הפסיקה באפשרות לבטל פסק דין מסוג זה, אם נפל פגם בכריתת ההסכם העומד בבסיסו של פסק הדין.

20. בדומה לפסק דין "רגיל", גם פסק דין מוסכם יוצר מעשה בית דין, וחל לגביו עקרון סופיות הדיון; אלא אם כן בוטל פסק הדין המוסכם בהליך עצמאי, בשל פגם ברכיב ההסכמי שבו.

21. טענת הנתבעים כי ניתן לתובעים יומם בהליך הקודם, וכי פסק הדין בהליך הקודם הקים מעשה בית דין, המונע את בירור התביעה דנן - חותרת תחת הדין המכיר בקיומה של אפשרות, לבטל פסק דין מוסכם, במקרים המתאימים.

22. לצד זאת ראוי לציין כי בשל העובדה שעקרון סופיות הדיון חל גם על פסק דין מוסכם, ובשל הערך של סופיות הסכם הפשרה, כהסדר המסיים את הסכסוך בין הצדדים, והאינטרס הציבורי



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת**

מס' תיק: 9/48/2025
מס' בקשה: 9/96/2025

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

שבסיום הליכים משפטיים בפשרות ובהסכמים, נדרשים טעמים כבדי משקל לביטול פסק דין שנתן תוקף להסכמות הצדדים [ע"א 11750/05 יעל שמר נ' בנק הפועלים בע"מ (נבו 15.11.2007)].

הטענות בקשר למשפט חוזר

23. טענות הנתבעים בסעיפים 55-51 העוסקות במשפט חוזר אינן רלבנטיות להליך שלפניי שעניינו בבקשה לביטול פסק דין הניתן על יסוד הסכמות הצדדים – והן נדחות.

הטענות בעניין שימוש לרעה בהליכי משפט, העדר ניקיון כפיים, חוסר תום לב ושיהוי

24. טענות הנתבעים בסעיפים 56-65 לבקשה נדחות.

25. אין בידי לקבוע בשלב זה, ורק על סמך טענות הנתבעים בבקשתם כי הגשת התביעה עולה כדי שימוש לרעה בהליכים משפטיים. תום לבם וניקיון כפיהם של התובעים בהגשת התביעה ייבחנו אף הם במסגרת בירור טענות הצדדים בהליך העיקרי.

סיכום

26. מהטעמים המפורטים לעיל אני מורה על דחיית הבקשה לסילוק התביעה על הסף.
27. בקשת הנתבעים להורות על ביטול הצו הזמני לעיכוב ביצוע צו ההריסה שנטען באופן כללי כי "ניתן ללא כל הצדקה" - נדחית.
28. צו לעיכוב ביצוע צו הריסה ניתן בתאריך 20.07.25 **בהסכמת הנתבעים**, לאחר דיון ארוך שבו נשמעו באריכות טענות הצדדים:

ב"כ הנתבעים: ...אני שואלת את גברתי אם יש בכוונתה להאריך את הצו, ככל וכוונתה להאריך אנחנו כן ניתן הסכמה וזאת כדי להימנע מחיוב בהוצאות.
ב"כ התובעים: מבחינתו אם הצו יוארך עד לסיום ההליך העיקרי ובכפוף לדברי חברתי שהיא נותנת את הסכמתה כבר כעת להארכת הצו עד לסיום הבירור בהליך העיקרי, אנחנו נוותר על הוצאותינו ביחס לסעד הזמני, כפי שהוא עומד היום

29. בהתאם להסכמות הצדדים ניתנה בדיון החלטה המאריכה את הצו מיום 03.04.25 עד לסיום ההליך העיקרי או עד להחלטה אחרת.

30. יובהר לצדדים כי ההליך שלפניי אינו "מקצה שיפורים" להליך הקודם, ואין להעלות בו טענות חדשות שלא נטענו בהליך הקודם. כך למשל טענת התובעים בתגובתם לבקשה דנן כי סעיף 71ב לחוק המקרקעין אינו חל על הבנייה שביצעו התובעים הואיל ומדובר בבנייה על שטח שהוצמד לדירתם. בא כוח התובעים בחרה לצטט חלק מאותו סעיף, המעגן את זכותם של בעלי הדירות להחליט ברוב מופחת על "הוצאה של חלקים מסוימים מהרכוש המשותף" תוך התעלמות מהמשך הסעיף: "וכן להחליט בדבר חלוקת זכויות הבניה הנדרשות לצורך זה". כפי שהוסבר



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת**

מס' תיק: 9/48/2025
מס' בקשה: 9/96/2025

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

לצדדים בדיון, גם לצורך בנייה על שטח הצמדה, ולא רק לצורך בנייה על רכוש משותף, נדרשת הסכמה של בעלי הדירות ברוב הנקוב בסעיף 71ב(א)(1) לחוק המקרקעין.

31. בחזרה לענייננו, משלא הובא טעם המצדיק את חזרת הנתבעים מהסכמתם בדיון, הבקשה נדחת.

32. משנדחתה בקשת הנתבעים לסילוק התביעה על הסף ולביטול הצו הזמני, אני מחייבת אותם יחד ולחוד, בהוצאות התובעים בסך 1,600 ש"ח. הסכום ישולם בתוך 30 יום שאם לא כן יישא הסכום הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד לתשלום בפועל.

33. החלטה בעניין הגשת ראיות וקביעת מועד דיון הוכחות, תינתן בנפרד.

מזכירות תשלח החלטתי לצדדים ותסגור את תיק הבקשה.

ניתנה היום, כ"ה באלול התשפ"ה, 18 בספטמבר 2025, בהעדר הצדדים.

עינת מידן בלום

מפקחת על רישום מקרקעין